يقضيه فقط لا من حاضت فيه وانما يصح تعشيته على قول زفر من انها اذا حاضت في آخر الوقت لم يسقط عنها وتقضيها اذا طهرت وفي الظهيرية عن ابي يوسف اذا حاضت المرأة وقد بقي من الوقت ما لا يمكن اداء الفرض فيه لم تقضها وهذا التقييد يفيد انه لو بقي مقدار ما يمكن اداء الفرض فيه ينبغي ان تقضي عند ابي يوسف (ولو حاضت في وقت تقدر على اقل من ذلك لم يلزمها شيء) كان القياس ان يجب عليها صدقة ثم اذا عرفت ذلك التفصيل (فقولهم) اي مجملا (لا شيء على الحائض) وكذا النفساء (لتأخير الطواف) اي طواف الزيارة كما في الفتاوى السراجية وغيرها (مقيد بما اذا حاضت في وقت لم تقدر على اكثر الطواف) اي قبل الحيض (او حاضت قبل ايام النحر ولم تطهر الا بعد مضي ايام النحر) اي جميعها وحاصله ما في البحر الزاخر من ان المرأة اذا حاضت او نفست قبل ايام النحر فطهرت بعد مضيها فلا شيء عليها وان حاضت في اثنائها وجب الدم بالتفريط فيما تقدم والله اعلم وفيه ايضا ما يتعلق بهذه المسئلة في باب الاجارة وعن ابي يوسف في امرأة ولدت يوم النحر قبل ان تطوف فأبى الجمال أن يقيم معها قال هذا عذر في نقض الاجارة ولو ولدت قبل ذلك وبقي من مدة النفاس كمدة الحيض وأقل أجبر الجمال على المقام انتهى (ولو انقطع دمها) أي دم الحائض (بدواء أولا) أي لا بدواء (أو لم ينقطع) أي بالكلية (فاغتسلت أولا) أي أو ما اغتسلت (وطافت ثم عاد دمها في أيام عادتها يصح طوافها ولزمها بدنة وكانت عاصية) أي من وجهين لدخول المسجد ونفس الطواف (وعليها أن تعيده طاهرة) أي من الحدثين (فان اعادته سقط ما وجب) أي من البدنة وعليها التوبة من جهة المعصية ولو مع البدنة

﴿ فصل في الجناية في طواف الصدر * ومن ترك طواف الصدر كله او أكثره فعليه شاة ﴾ أي لترك الواجب (ومادام في مكة يؤمر بأن يطوفه) وفيه أنه ما دام بمكة لا يصدق عليه انه تركه ولعله أراد انه ما لم يفارق جدران مكة (وان ترك ثلاثة أشواط منه فعليه لكل شوط صدقة) أي فيطعم ثلاثة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر (ولو طافه) أي الصدر (جنبا فعليه شاة) على ما في الهداية والكافي والمجمع وصححه صاحب خزانة الاكمل وغيره وذكر الطرابلسي وشارح الهداية ان في رواية أبي حفص الكبير يلزمه صدقة وكذا ذكره صاحب المبسوط معللا بأن طواف الجنب معتد به فلا يجب بسبب هذا النقصان ما يجب بتركه (وان طافه محدثا فعليه صدقة لكل شوط) وفي المحيط وان طاف للصدر جنبا فعليه شاة وكذا لو طاف محدثا في رواية أبي حفص وفي رواية أبي سليمان عليه صدقة لان نقصان الحدث أقل فيجب الاقل من الدم وفي البدائع وعليه شاة ان كان جنبا وان كان محدثا ففيه روايتان عن أبي حنيفة في رواية عليه الصدقة وهي الرواية الصحيحة وهو قول محمد وأبي يوسف وفي رواية عليه شاة ولا يخفى ما في المبسوط والمحيط من التناقض فيما بينهما لانه جعل في المبسوط رواية ابي حفص في الصدقة وجعلها في المحيط بالدم وكذا صرح الحلبي بأنه في الدم والله أعلم ثم اذا أعاد الطواف سقط عنه الجزاء ولا يجب بالتأخير شيء اتفاقا كذا في المشاهير وفي المفيد يجب دم لتأخير طواف الصدر عنده والصحيح انه لا يجب به شيء بل لا يتصور تأخيره اذ ليس له وقت محدود يجب وجوده فيه وانما تأخيره تركه وفيه الدم والله أعلم

﴿ فصل في الجناية في طواف القدوم * ولو طاف للقدوم ﴾ اي كله او اكثره على ما هو الظاهر

يا أرحم الراحمين (اللهم) صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد و شفع اللهم لنا في الدارين محمدا وآل محمد واحسن عواقبنا بمحمد وآل محمد وأخرجنا من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد بحرمة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم (اللهم) لا ترد الجميع لاجلي ولا تشوم ذنوبي بل ارحمني وتجاوز عني ببركة من حضر هنا من أوليائك وأحبابك (اللهم) لا تجعل هذا آخر عهدي من هذا الموقف العظيم وارزقنا الرجوع اليه مرات كثيرة بلطفك العميم واجعلني فيه مفلحا مرحوما مستجاب